

予備独自問題 H28-26

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述は、有罪の確定判決に対する再審について述べたものである。これらの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子であっても再審の請求をすることができない。

イ. 検察官は、再審の請求をすることができる。

ウ. 有罪の言渡しを受けた者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

エ. 再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

オ. 再審開始の決定が確定したときは、再審の請求が対象とした確定判決は、その効力を失う。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

439条1項4号。再審の請求は、有罪の言渡しを受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹がこれを行うことができる。再審につき直接の利害関係有する「有罪の言渡しを受けた者」（同条項2号）が死亡した場合、その配偶者、直系親族及び兄弟姉妹がその地位を承継するものと解されるからである。有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合、その者の子は「直系の親族」に該当し、再審の請求を行うことができる。

イ 正しい

439条1項1号。再審の請求は、検察官がこれを行うことができる。検察官は、裁判所に法の正当な適用を請求する公益の代表者たる地位を有する（検察庁法4条）からである。

ウ 正しい

440条1項。検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。検察官以外の再審請求権者（439条1項2号ないし4号）は、30条に列挙された私選弁護人選任権者には文言上該当しないが、再審請求手続を進めるために専門家たる弁護人の援助が不可欠であり、弁護人選任権を保障する必要があるからである。有罪の言渡しを受けた者は再審請求権者（439条1項2号）であるから、弁護人を選任することができる。

エ 正しい

448条1項。再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。同条は、再審請求が適法であり、再審事由が存在すると認められる場合には、再審請求を受けた裁判所が再審開始決定をすべき旨を定めている。

オ 誤っている

再審開始決定後、原確定判決がどの時点で失効・消滅するのかについては争いがある。多数説・実務は、再審公判の判決（451条1項）の確定時（再審判決確定時説）と解している。裁判例（熊本地八代支見解昭56.6.5、免田事件）も、①448条2項が原確定判決の刑の執行停止を裁判所の裁量に委ねていることから、再審開始決定確定後も原確定判決の効力が存続していることを前提としておりと解釈できること、②再審開始決定の確定後も再審請求取下げ（443条1項）が可能である以上、いったん失効・消滅した原確定判決が請求人の意思次第で復活する事態は妥当でないこと、③法は再審請求手続と再審公判手続の二段階構造をとること等を理由として、再審開始決定確定時ではなく、再審判決確定時に原確定判決の効力が失われる旨指示している。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。